Aufgabe II.3: Anforderungsbereich II (Reorganisation und Transfer)

Q1.1 Verfassung und Verfassungswirklichkeit: Rechtsstaatlichkeit und Verfassungskonflikte

Erklären Sie ausgehend von M3 das Spannungsfeld zwischen Exekutive und Legislative im parlamentarischen Regierungssystem der Bundesrepublik.

Operator (Definition laut Land Hessen)

erklären	Materialien, Sachverhalte o. Ä. in einen Begründungszusammenhang stellen, z. B. durch Rückführung auf fachliche Grundprinzipien, Gesetzmäßigkeiten, Funktionszusammenhänge, Modelle oder Regeln	AFB II

Grundsätzlich wird erwartet, dass Informationen in eigenen Worten wiedergegeben werden. Operatoren mit dem Schwerpunkt in den Anforderungsbereichen II und III erfordern sinnvolle Belege sowie Text- oder Materialbezüge. Quelle: Hessisches Ministerium für Kultus, Bildung und Chancen: Operatoren in den Fächern Deutsch, Musik, Sport und in den Fächern des Fachbereichs II, Landesabitur 2027, Stand: 1. August 2025

M3: Bericht „Gesetzgebung im Eiltempo“ (2025)

[1] Im Sommer 2023 sorgte ein Gesetz für Aufsehen, über das eigentlich schon alle Beteiligten entschieden hatten. Die damalige Koalition wollte die Änderung des Gebäudeenergiegesetzes, bekannt als „Heizungsgesetz“, noch vor der parlamentarischen Sommerpause beschließen. Der Entwurf war in den Wochen zuvor in Koalitionsrunden immer wieder verändert worden; die endgültige Fassung lag den Abgeordneten erst wenige Tage vor der geplanten Abstimmung vor.

[2] Ein Abgeordneter der Opposition wandte sich daraufhin an das Bundesverfassungsgericht. Er sah sein Recht verletzt, über ein Gesetz mit weitreichenden Folgen ausreichend beraten zu können. Das Gericht gab seinem Eilantrag statt: Die Abstimmung durfte nicht wie geplant stattfinden. Beschlossen wurde das Gesetz erst nach der Sommerpause.

[3] Der Fall steht für ein grundsätzliches Problem. Die meisten Gesetzentwürfe werden in den Bundesministerien erarbeitet, wo Tausende Fachleute arbeiten. Die Abgeordneten der Regierungsfraktionen sollen die Vorhaben ihrer Regierung unterstützen; Abweichler gefährden die Mehrheit. Wichtige Kompromisse werden häufig nicht im Plenum, sondern im Koalitionsausschuss ausgehandelt, an dem nur wenige Spitzenpolitiker teilnehmen.

[4] Kritiker sprechen deshalb von einem „Exekutivparlament“, in dem der Bundestag zum Abnickgremium werde. Parlamentsforscherinnen halten dagegen: In den Fachausschüssen würden Regierungsentwürfe häufig noch erheblich verändert, und die Opposition habe mit Anfragen, Untersuchungsausschüssen und Klagen in Karlsruhe wirksame Instrumente. Zudem könne man von einer Regierung, die von der Parlamentsmehrheit gewählt wurde, nicht erwarten, dass diese Mehrheit sie ständig blockiere.

[5] Der Bundestag selbst hat inzwischen über Regeln diskutiert, die ausreichende Beratungszeiten sichern sollen. Ob sich die Praxis dadurch ändert, ist offen. Klar ist nur: Je knapper Mehrheiten und je zerstrittener Koalitionen sind, desto größer wird die Versuchung, Gesetze im Eiltempo durch das Parlament zu bringen.

Übungsmaterial: eigens für Feibitur verfasster Bericht (2025). Hintergrund: BVerfG, Beschluss vom 5. Juli 2023 (2 BvE 4/23), einstweilige Anordnung zum Gebäudeenergiegesetz.

So nutzt du diese Datei: Lade sie zusammen mit deiner eigenen Lösung in einem KI-System deines Vertrauens hoch und bitte die KI, die Hintergrunddaten dieser Korrekturdatei für eine Rückmeldung zu nutzen. Gib dabei keine personenbezogenen Daten (Name, Schule, Adresse …) ein.

Hintergrunddaten für die KI-Rückmeldung

Diese Seite enthält unsichtbare Hintergrunddaten, die ein KI-System beim Hochladen auslesen kann. Bitte nicht löschen.